

7. 국유재산 대부료 등 연체자에 대한 관리 부적정

- 「국유재산법」 제73조(연체료 등의 징수) 및 같은 법 시행령 제72조(연체료 등의 징수)에 따르면 국유재산의 대부료 및 변상금 등을 납부기한까지 내지 아니한 경우에는 연체료를 붙여 15일 이내의 기한을 정하여 납부를 고지하도록 되어 있고
 - 국유재산총괄부에서는 매월 첫째주 수요일을 '연체채권 점검의 날'로 지정하여 연체채권 관리를 하도록 하고 있으므로 최초 연체일로부터 1개월 이내에는 1회 이상 연체채권에 대한 독촉을 실시하여야 함
 - 또한, 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제20조(대부료 연체에 따른 조치)에 따르면 납부최고에도 불구하고 대부료 및 연체료를 납부하지 않아 해당 대부료의 최초 납부기한을 6개월 이상 경과하는 경우에는 대부계약을 해지하도록 되어 있고 계약을 해지하는 것이 공사에 불리하거나 그 밖에 특별한 사유가 있는 경우 부점장 승인을 받은 후 해지를 보류하고 대부료 납부를 고지할 수 있도록 되어 있음
- 따라서, 국유재산 연체채권에 대하여 최초 연체일로부터 1개월 이내에 1회 이상 독촉을 실시하고, 6개월 이상 연체중인 대부계약은 대부계약을 해지하거나 해지를 하는 것이 공사에 불리한 경우에는 부점장 승인을 받아 해지를 보류하여야 함

□ 그런데, 2018. 5. 8. 기준 인천지역본부에서 관리 중인 대부료 등 100만 원 이상 연체자에 대한 채권 관리 실태를 점검한 결과

- 2012. 9. 21. 지방자치단체로부터 일괄 인수한 '□□도 ◇◇시 ○○읍 ◇◇리 ▷▷▷-▷▷(잡종지, 1,573㎡)' 소재 국유재산 (무단점유자 : ○○○)의 경우 변상금 납부기한인 2018. 2. 10. 이후 부과한 변상금 307백만 원을 무단점유자 ○○○이 납부하지 않아 연체가 발생하였는데도 약 3개월이 지난 감사일 현재까지 1회도 독촉하지 않는 등

- [표 6] 및 [별표 12]와 같이 연체 대부료 8건, 매각대금 1건 및 변상금 25건 등 총 34건에 대하여 연체일수가 짧게는 36일, 길게는 121일(기준일 : 2018. 5. 9.)이 지났는데도 한 번도 독촉을 하지 않은 것으로 확인됨

[표 6] 연체 대부료 및 변상금 미독촉 현황

(단위 : 건, 천 원)

구 분	건수	연체 대부료 및 변상금 내역				
		합 계	원 금	분납이자	부가세	연체이자

“기재생략”

- 또한, 인천지역본부에서 대부중인 국유재산 중 대부료가 100만 원 이상이면서 6개월 이상 연체 중인 대부계약에 대한 관리 실태를 점검한 결과

- 2011. 6. 20. □□□□청으로부터 일괄 인수한 '□□광역시 ◎구 ◇◇동 ▷▷▷▷-▷▷의 1필지(잡종지, 83,147㎡)' 소재 국유재산의 대부계약(계약자 : ○○○)의 경우 연체 발생일로부터 약 9개월이 경과하였는에도 대부계약을 해지하지 않고 있다가 2018. 5. 23. ~ 24. 연체금액 34,649,010원 중 19,000,000원을 납부 받고 2019. 5. 24. 부점장의 대부계약해지 보류 승인을 받는 등
- [별표 13]과 같이 27건의 대부계약(연체금액 : 173백만 원)에 대하여 6개월 이상 장기 연체 중인데도 적기에 대부계약을 해지하거나 해지 보류를 위한 부점장 승인을 득하지 않은 것으로 확인됨

【조치할 사항】

- ◇ 인천지역본부장은 독촉을 한 번도 실시하지 않은 대부료 등 연체채권 34건에 대하여 즉시 독촉을 실시하고
- 6개월 이상 대부료를 연체중인 27건(연체금액 : 173백만 원)의 대부계약에 대하여 부점장 승인을 득하고 기간을 연장하여 대부료를 징수하거나, 대부계약을 즉시 해지하고 새로운 대부계약을 체결하는 등 관련 업무를 철저히 하고 직원 직무교육을 실시하시기 바람. (시정)

【별표 12】연체 대부료 매각대금 및 변상금 마독촉 명세(2018. 5. 9. 기준)

(단위 : m², 천 원)

순번	소재지	계약자 (점유자)	면적	연체 금액	납부 기한	연체 일수	비고
----	-----	--------------	----	----------	----------	----------	----

“기재생략”

【별표 13】연체중인 대부료 관리 불철저 명세(2018. 5. 9. 기준)

(단위 : m², 천 원)

순번	소재지	계약자 (점유자)	면적	연체 금액	납부 기한	연체 일수
----	-----	--------------	----	----------	----------	----------

“기재생략”